



Nr. 365 Kabinettsitzung vom 3. Dezember 1924, 16.30 Uhr

R 43 I/1397, Bl. 153-161

Anwesend: Marx, Geßler, Graf v. Kanitz; StS Meissner, Joel, v. Maltzan, Zweigert, Fischer, Geib, Sautter, Krohne, Hagedorn; RSparkom. Saemisch; RbkVPräs. Kauffmann, RbkDir. Dreyse; Admiral Zenker, Kapitän Brutzer; MinDir. Spiecker, Kempner, Hoffmann, v. Brandt, v. Stohrer, Nobis; Gesandter Pfeiffer, Ritter; MinR Schippel, Norden, Walther, Flach, Quassowski, Graf Adelman, Kiep; LegR Windel; Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell (P. 1–7), RegR Wienstein (P. 8–13).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Rentenbankkreditanstalt.
2. Entwurf einer Verordnung betreffend den Zusatzvertrag zu dem deutsch-österreichischen Wirtschaftsabkommen
3. Besetzung der im Nachtragshaushalt für 1924 vorgesehenen neuen Stellen. [...]
4. Frage der Auflösung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Bewilligung der ersten Rate für einen neuen Kreuzerbau und für eine neue Stelle eines Vizeadmirals.
6. Außerhalb der Tagesordnung: Aufwandsentschädigung für die Inhaber höherer Dienststellen. [...]
7. Entwurf einer Verordnung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung zur dritten Steuernotverordnung.
8. Entwurf eines Gesetzes über Militärgerichte und militärgerichtliches Verfahren.
9. Ersatz der Schäden im besetzten Gebiet.
10. Entwurf von Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder und Gemeinden.
11. Schreiben des bayerischen Staatsministeriums des Äußern vom 25. November 1924 betreffend die Verhandlungen über einen deutsch-russischen Auslieferungsvertrag.
12. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache des Reichsministers der Finanzen. [...]
13. Reichswasserstraßenverwaltung

1. Rentenbankkreditanstalt.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtete über die Vorlage¹.

Staatssekretär Meissner teilte mit, daß der Herr Reichspräsident die Anwendung des Artikel 48 der Reichsverfassung für die Gründung der landwirtschaftlichen Kreditanstalt abgelehnt habe, da seiner Meinung nach andere Wege beständen, um das bis zur gesetzlichen Regelung entstehende Provisorium auszufüllen.

Der *Vizepräsident der Reichsbank, Kauffmann*, teilte mit, daß der Herr Reichsbankpräsident eine andere Stellungnahme, als das Reichsbankdirektorium bisher vertreten, eingenommen habe. Der Herr Reichsbankpräsident glaube, daß der von Preußen vorgeschlagene Weg gangbar sei.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt das für ein vollkommenes Novum und empfahl daher, daß das Kabinett zunächst keine Stellung einnehme, sondern zuvor den Preußischen Herrn Ministerpräsidenten anhöre.

Anwesend während der folgenden Verhandlung außerdem: Ministerpräsident Braun, Preußischer Finanzminister v. Richter, preußische Staatssekretäre Dönhoff, Weber, Ramm, Fritze, Meister.

Der *Preußische Ministerpräsident* führte aus, aus welchen Gründen er es für notwendig erachtet habe, um eine gemeinsame Sitzung des Reichs- und des preußischen Kabinetts zu bitten.

Der *Preußische Finanzminister* teilte mit, daß er soeben eine einstündige Unterredung mit dem Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht gehabt habe, in der dieser sich in allen Punkten der Auffassung des Preußischen Ministeriums angeschlossen habe. Unter diesen Umständen müsse die Preußische Regierung an ihrem Standpunkt festhalten und die Reichsregierung bitten, auf die von der Preußischen Regierung vorgeschlagene Lösung einzugehen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, daß er durchaus nicht auf seinem Standpunkt beharren wolle, wenn anstelle des von ihm vorgeschlagenen Weges ein anderer neuer Weg für gangbar gehalten werde. Bis zur Stunde könne er sich jedoch noch nicht der von Preußen vorgetragenen Auslegung des Gesetzes über die Liquidierung der Rentenmarkscheine anschließen. Wenn der Reichsbankpräsident jetzt den bisher vom Reichsbankdirektorium eingenommenen Standpunkt verlasse, dann müßten die Ressorts erneut zusammentreten, um auf Grund dieser neuen

¹ Zur Vorgeschichte: § 9 des „Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenmarkscheinen“ vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 252) sah die Errichtung einer landwirtschaftlichen Kreditanstalt vor, der die derzeit verfügbaren Mittel der in Liquidation gehenden Rentenbank sowie gewisse Überschüsse des zur Einziehung der Rentenbankscheine bestimmten Tilgungsfonds als Kapital überwiesen werden sollten. Zweck der Anstalt sollte die Beschaffung langfristiger Kredite für die Landwirtschaft sein (vgl. Dok. Nr. 249, Anm. 15; Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 138 f.; Verwaltungs- und Geschäftsbericht der Dt. Rentenbank, 15.11.23 bis 31.12.24, Berlin 1925, S. 9 ff.). Am 14. 10. übersandte der REM den Landesregierungen den Entwurf eines „Gesetzes über die Errichtung der Dt. Rentenbank-Kreditanstalt“, der von Preußen jedoch abgelehnt wurde. Die Pr. Reg. beanstandete u. a. den übermäßigen Einfluß landwirtschaftlicher Interessenorganisationen (Reichslandbund) auf die Anstalt und verlangte, daß wenigstens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder von den Ländern ernannt werden müsse. Auch sollte die Geschäftstätigkeit der Anstalt so begrenzt werden, daß den bestehenden landwirtschaftlichen Kreditinstituten, etwa der Preußenkasse, keine Konkurrenz entstünde. Anfang Nov. 1924 arbeitete das REMin. einen neuen GesEntw. aus, über den eine Einigung mit den Ländern wiederum nicht erzielt werden konnte. Da die baldige parlamentarische Erledigung des Entwurfs auch wegen der inzwischen erfolgten Auflösung des RT (20. 10.) nicht zu erwarten war, schlug der REM unter Hinweis auf die große Kreditnot der Landwirtschaft vor, die Gründung der Rentenbank-Kreditanstalt mit Hilfe des Art. 48 der RV vorzunehmen, oder aber bis zu einer gesetzlichen Regelung die Rentenbank-Kreditanstalt provisorisch als private Aktiengesellschaft zu errichten. Sowohl die Inanspruchnahme des Art. 48 wie auch der Plan der Aktiengesellschaft wurde von der Mehrheit der Länder unter Führung Preußens verworfen. Preußen trat nun seinerseits mit dem Vorschlag hervor, die Rentenbank solle bis zu einer gesetzlichen Regelung ihre verfügbaren Mittel direkt den bestehenden Kreditinstituten zuführen, die diese Mittel der Landwirtschaft in Form langfristiger Kredite weitergeben würden. Ein solches Verfahren würde dem Rentenmarkliquidierungsgesetz vom 30.8.24 nicht widersprechen und eine überstürzte Errichtung der Rentenbank-Kreditanstalt unter Ausschaltung der verfassungsmäßigen Mitwirkung von RT und RR überflüssig machen. Während die meisten Länder und der RWiM diese Lösung unterstützten, erklärte der REM in seiner letzten Kabinettsvorlage vom 2. 12., die von Preußen vorgeschlagene direkte Übertragung der Mittel der Rentenbank auf die landwirtschaftlichen Kreditinstitute sei mit den Vorschriften des Rentenmarkliquidierungsgesetzes unvereinbar. Die Rentenbank sähe sich daher nicht in der Lage, ihre Gelder anderen Stellen als der Rentenbank-Kreditanstalt zur Verfügung zu stellen. Der RFM und die Rbk hätten diese Stellungnahme der Rentenbank als begründet erachtet. Der GesEntw. über die Rentenbank-Kreditanstalt habe im übrigen die Forderungen der Länder berücksichtigt. Es bestünden aber auch keine rechtlichen Bedenken dagegen, die Kreditanstalt zunächst als Aktiengesellschaft zu begründen (sämtliche Vorgänge in R 43 I/669).

Tatsache die Angelegenheit erneut durchzuberaten. Er müsse jedoch bitten, daß die soeben über die Stellungnahme des Reichsbankpräsidenten abgegebenen Erklärungen dem Reichskabinetts schriftlich vorgelegt würden, damit auf dieser Grundlage eine neue Lösung aufgebaut werden könne.

Der *Preußische Ministerpräsident* wies darauf hin, daß das Organisationskomitee, insbesondere Kindersley, seinerzeit ihre Zustimmung zu der Abzweigung gewisser Mittel der Rentenbank für landwirtschaftliche Kreditzwecke gegeben hätten. Auf welchem Wege diese Abzweigung durchgeführt werde, sei den Engländern sicherlich gleichgültig. Er müsse jedoch hervorheben, daß, wenn schon die Rentenbank ihre Mittel einer Aktiengesellschaft zur Verfügung stellen könne, sie mit gleichem Recht diese Mittel auch anderen Gesellschaften überweisen könne. Wenn das letztere unzulässig sein solle, dann ginge die Rentenbank auch bei Befolgung des ersten Weges über die Bestimmungen des Gesetzes hinaus. Die endgültige Erledigung der Gründung der Kreditanstalt müsse der ordentlichen Gesetzgebung vorbehalten bleiben. Den gegenwärtigen Kreditwünschen der Landwirtschaft werde durch den von der Preussischen Regierung vorgeschlagenen Weg abgeholfen.

Der *Reichskanzler* glaubte, daß unter den vorgetragenen Verhältnissen es zur Zeit nicht zweckmäßig sei, die Verhandlungen weiter zu vertiefen. Die neue Stellungnahme der Reichsbank müsse festgelegt werden und danach sollten zunächst die Ressorts eine neue Vorlage ausarbeiten.

Der *Vizepräsident der Reichsbank* erklärte sich bereit, erneut eine Stellungnahme des Reichsbankdirektoriums herbeizuführen und der Reichsregierung zugehen zu lassen.

Das *Kabinetts* beschloß Vertagung, bis eine neue Vorlage auf Grund der Stellungnahme des Reichsbankdirektoriums von den Ressorts vorgelegt sei ².

2. Entwurf einer Verordnung betreffend den Zusatzvertrag zu dem deutsch-österreichischen Wirtschaftsabkommen

Staatssekretär v. Maltzan berichtete über die Angelegenheit und erbat die Zustimmung des Kabinetts zu einer Verordnung des Herrn Reichspräsidenten, die vorübergehend den im Juli d. J. mit Österreich abgeschlossenen Zusatzvertrag in Kraft setze ³.

² In seiner Stellungnahme vom 4. 12. erklärt das Rbk-Direktorium u. a., daß es auch gegen den preußischen Vorschlag nichts einzuwenden habe, der bis zur gesetzlichen Errichtung der Rentenbank-Kreditanstalt die unmittelbare Überweisung der freien Gelder der Rentenbank an die landwirtschaftlichen Kreditorganisationen vorsieht. – Über diese Frage findet am 9. 12. eine Ressortbesprechung statt. Dabei vertreten – nach einem Vermerk Grävels – alle Ressorts mit Ausnahme des RWiMin. den Standpunkt, daß der Vorschlag Preußens rechtlich unmöglich sei. Die Rentenbank unterbreitet den neuen Vorschlag, eine Treuhandstelle zu errichten und mit der Verwaltung der Gelder der Rentenbank zu betrauen. Dieser Vorschlag soll geprüft und dem Kabinetts zur Entscheidung vorgelegt werden (R 43 I/669, Bl. 103-105, 122). S. den Kabinettsantrag des REM vom 13. 12.: Dok. Nr. 372, Anm. 2.

³ In der Kabinettsvorlage des AA vom 24. 11. heißt es: Wegen der Auflösung des RT könne der GesEntw. über den Zusatzvertrag vom 12.7.24 zum dt.-österreich. Wirtschaftsabkommen (s. Dok. Nr. 244, Anm. 4) in diesem Jahr nicht mehr parlamentarisch erledigt werden. Demnächst sei aber die Inkraftsetzung des neuen österreich. Zolltarifs zu erwarten. Damit entstehe die Gefahr, daß die dt. Waren den hohen Sätzen des neuen österreich. Zolltarifs unterworfen werden und keinen Anspruch auf die ermäßigten Sätze des Zusatzvertrages haben. Die Folge wäre ein Stocken des dt. Exports nach Österreich und des dt. Transithandels nach dem Balkan. Unter diesen Umständen müsse die Möglichkeit geschaffen werden, den Zusatzvertrag unverzüglich in Kraft zu setzen. Es bleibe nur der Ausweg übrig, dem RPräs. vorzuschlagen, auf Grund Art. 48 RV eine VO zu erlassen, nach der die dt. Behörden den dt.-österreich. Zusatzvertrag vom 12.7.24 bereits vor dem Austausch der Ratifikationsurkunden provisorisch anwenden. (Ein entsprechender VOEntw. des AA liegt bei). Dem Erlaß dieser VO würde Art. 45 Abs. 3 der RV nicht entgegenstehen, da es sich nicht um die endgültige Ratifikation, sondern nur um eine einseitige autonome Inkraftsetzung der Vertragsbestimmungen handle. Die österreich. Reg. sei bereits vom Nationalrat ermächtigt worden, den Zusatzvertrag vor der Ratifizierung vorläufig in Kraft zu setzen (R 43 I/1105, Bl. 43-45).

In einem Schreiben an den StSRkei vom 29. 11. tritt der RWiM dem Antrag auf beschleunigte Inkraftsetzung des Zusatzvertrages durch eine VO des RPräs. grundsätzlich bei. Jedoch sei hinsichtlich des Termins der VO folgendes zu bedenken: Es werde immer wieder behauptet, die RReg. wolle die vom Reichswirtschaftsrat begutachteten Zollerhöhungen im Wege des Art. 48 vornehmen. Diese Behauptungen seien unwahr. Sie würden aber neue Nahrung erhalten, wenn unmittelbar vor den Reichstagswahlen am 7. 12. in der vorliegenden handelspolitischen Sonderfrage der Art. 48 herangezogen würde. Deshalb halte er, der RWiM, es für zweckmäßig, die Beschlußfassung des Kabinetts bis unmittelbar nach dem 7. 12. zu vertagen oder wenigstens die Bekanntgabe des Kabinettsbeschlusses und den Erlaß der VO bis nach dem 7. 12. zu verschieben (R 43 I/1105, Bl. 47).

Staatssekretär Zweigert trug die gegen den vorgeschlagenen Weg bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken vor. Er stellte insbesondere fest, daß der Artikel 48 dem Herrn Reichspräsidenten kein allgemeines Notverordnungsrecht gebe. Er glaube, daß bei einer Fortsetzung der bisherigen laxen Auslegung des Artikel 48 die Angriffe gegen diese Praxis sich verstärken würden. Man müsse daran denken, zum mindesten für die Zeit, in der der Reichstag nicht versammelt sei, der Reichsregierung ein Notverordnungsrecht zu schaffen, das vielleicht nur an die Zustimmung des Reichsrats und evtl. noch des Überwachungsausschusses des Reichstags gebunden sei. Falls in dem vorliegenden Falle der Artikel 48 angewandt werden solle, dann müsse zum mindesten eine Erklärung dahin abgegeben werden, daß durch die Nichtanwendung des Artikel 48 und die dadurch verhinderte Inkraftsetzung des Zusatzvertrages die öffentliche Ordnung erheblich gestört werde, durch Anwendung des Art. 48 dagegen diese Störung beseitigt würde.

Staatssekretär v. Maltzan gab diese Erklärung ab.

Der *Gesandte Pfeiffer* gab einen Überblick über die handelspolitische Lage Österreichs und bat, besonders mit Rücksicht darauf, daß der österreichische Zolltarif, in dem bereits der Vertrag mit Deutschland eingearbeitet sei, demnächst in Kraft trete, die Verordnung zu erlassen.

Staatssekretär Fischer teilte mit, daß ein Ausweg, wie der seinerzeit bei Spanien gefundene, in diesem Falle nicht möglich sei.

Staatssekretär Meissner teilte mit, daß der Herr Reichspräsident sich bereit erklärt habe, die Verordnung zu erlassen. Der Herr Reichspräsident hielte die Voraussetzungen des Artikel 48 für gegeben, er bitte nur, die Veröffentlichung der Verordnung bis nach den Wahlen aufzuschieben.

Das *Kabinett* stimmte dem Antrage mit der Maßgabe zu, daß die Verordnung erst nach dem 7. Dezember veröffentlicht werden soll⁴.

Der *Reichskanzler* stellte noch mit Genugtuung fest, daß das Reichsministerium des Innern die Schaffung eines Notverordnungsrechts für die Reichsregierung angeregt habe. Er erklärte, daß er einer diesbezüglichen Vorlage in tunlichst kurzer Zeit entgegen sehe⁵.

3. Besetzung der im Nachtragshaushalt für 1924 vorgesehenen neuen Stellen. [...]

4. Frage der Auflösung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete.

Der *Reichskanzler* glaubte, daß die Auflösung des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete hinausgeschoben werden müsse⁶.

⁴ Die VO des RPräs. über die vorläufige Anwendung des dt.-östr. Zusatzvertrages wird am 14.12.24 mit Wirkung vom 1.1.25 erlassen (RGBl. II, S. 431).

⁵ Am 3.2.25 legt der RIM dem Kabinett (Luther I) den Entwurf eines „Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der RV“ vor, dessen § 2 die RReg. ermächtigt, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen, wenn die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes dies erfordert und der RT nicht versammelt ist. Der Entwurf wird in der Kabinettsitzung vom 20.2.25 beraten; vgl. diese Edition, Die Kabinette Luther I und II.

⁶ Die Frage der Auflösung des RMinbesGeb. wurde seit längerem zwischen den beteiligten Ressorts erörtert, u. a. in zwei Ressortbesprechungen am 21. und 24. 10.; eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Ein Gutachten der Verwaltungsabbaukommission beschränkte sich darauf zu empfehlen, „im Falle einer Auflösung des RMinbesGeb. dessen Aufgabenkreis in einer Abteilung geschlossen an das RIMin. zu überweisen“ (R 43 I/993, Bl. 83-89). Am 5. 11. schrieb OB Adenauer an den RK, daß ein Abbau des RMinbesGeb. und die Übertragung seiner Aufgaben auf das RIMin. „im besetzten Gebiet die peinlichste Überraschung hervorrufen und auf den entschiedensten Widerstand stoßen würde. Ich bitte Sie auf das dringendste, nicht zuzulassen, daß irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, ehe die Vertreter des besetzten Gebietes in einer für sie so ungeheuer wichtigen Frage gehört werden. Ich würde einen derartigen Beschluß des Kabinetts für politisch und auch sachlich im höchsten Maße unklug halten. Die Verhältnisse erscheinen mir noch in keiner Weise soweit gefestigt, daß man an einen Abbau des Ministeriums für die besetzten Gebiete denken könnte.“ In seinem Antwortschreiben vom 9. 11. an Adenauer teilte der RK zur persönlichen Information mit: Die Frage sei im Kabinett noch nicht erörtert worden. Er teile aber die Ansicht Adenauers, daß vor einer Entscheidung die Vertreter des besetzten Gebiets gehört werden sollten. „Ich stehe ferner auf dem Standpunkt, daß man vor Räumung der ersten Zone einschließlich des gesamten Einbruchsbereichs keinen Anlaß hat, der Auflösung dieses Ministeriums näherzutreten. Dagegen will es mir scheinen, als wenn nach erfolgter Räumung des besetzten Gebiets in dem genannten Umfange die verbleibenden

Staatssekretär Fischer empfahl, dem Beschluß die Fassung zu geben, daß die Angelegenheit von der Tagesordnung abgesetzt werde.

Ministerialdirektor Dr. Kempner teilte mit, daß es der dringende Wunsch des besetzten Gebietes sei, zu erfahren, daß das Reichskabinett zur Zeit an eine Auflösung des Ministeriums für die besetzten Gebiete nicht denke.

Ministerialrat Graf Adelman und *Staatsminister a. D. Saemisch* traten dieser Auffassung bei.

Staatssekretär Sautter erbat ebenfalls eine entsprechende Verlautbarung, insbesondere mit Rücksicht auf die Beamtenschaft, der eine gegenüber den anderen Reichsbeamten unterschiedliche Behandlung nicht zugemutet werden könne.

Das *Kabinett* beschloß, daß zur Zeit eine Auflösung des Ministeriums für die besetzten Gebiete nicht in Frage komme.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Bewilligung der ersten Rate für einen neuen Kreuzerbau und für eine neue Stelle eines Vizeadmirals.

Der *Reichswehrminister* erbat einen Beschluß, daß der Reichsfinanzminister die erste Rate für einen Kreuzerbau und die Stelle eines Vizeadmirals bewillige.

Staatssekretär Fischer bat, die Angelegenheit auf Donnerstag [4. 12.] zu vertagen, sagte jedoch zu, sich sofort zu informieren und die Angelegenheit mit dem Reichswehrministerium zu behandeln.

Dem Antrag *Staatssekretär Fischers* wurde zugestimmt ⁷.

6. Außerhalb der Tagesordnung: Aufwandsentschädigung für die Inhaber höherer Dienststellen. [...]

7. Entwurf einer Verordnung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung zur dritten Steuer- notverordnung.

Staatssekretär Joel berichtete über die Angelegenheit und teilte das Ergebnis einer in der gleichen Frage bereits abgehaltenen Chefbesprechung mit ⁸. Auf Grund dieser Chefbesprechung erbat er insbesondere die Zustimmung des Reichskanzlers zu der vorgelegten Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten ⁹. Der Herr Reichspräsident habe sich bereit erklärt, die Verordnung zu erlassen, allein mit der Einschränkung, daß die Verordnung erst nach den Wahlen ¹⁰ veröffentlicht werden solle.

Der *Reichskanzler* erklärte sich damit einverstanden.

Das *Kabinett* beschloß, dem Herrn Reichspräsidenten die Verordnung noch vor den Wahlen zur Zeichnung vorzulegen mit der Maßgabe, daß die Veröffentlichung erst nach den Wahlen stattfände

¹¹.

Aufgaben nicht mehr so groß sein werden, daß sie unbedingt von einem besonderen Ministerium bewältigt werden müßten. Ich werde darauf hinwirken, daß diese Frage im Kabinett noch in diesem Jahre endgültig, und zwar möglichst in meinem Sinne entschieden wird.“ (R 43 I/993, Bl. 90f).

⁷ In der Kabinettsitzung vom 4. 12. (P. 2) teilt der RWeM mit, „daß zwischen dem Reichswehr- und Reichsfinanzministerium eine Übereinstimmung in den Fragen der Bewilligung einer ersten Rate für den Bau eines neuen Kreuzers und die Stelle eines Vizeadmirals erfolgt sei. Die Angelegenheit sei damit erledigt.“ Vorgänge hierzu waren in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Bei dem erwähnten Kreuzerneubau handelt es sich um den „Kleinen Kreuzer B“ (1. Baurate im Haushaltsplan für 1925 ausgewiesen), die spätere „Königsberg“.

⁸ S. Dok. Nr. 363.

⁹ Der Entwurf dieser VO war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

¹⁰ Die Wahlen zum RT finden am 7. 12. statt.

¹¹ In Nr. 73 des RGBL., ausgegeben am 9.12.24, wird eine vom 4.12.24 datierte „VO zur einstweiligen Regelung der Aufwertung“ auf Grund Art. 48 RV veröffentlicht (RGBl. I, S. 765). Durch die VO wird bestimmt, daß die Aufwertungsvorschriften, die in

8. Entwurf eines Gesetzes über Militärgerichte und militärgerichtliches Verfahren.

Der *Reichswehrminister* erläuterte kurz den Inhalt der Vorlage und wies darauf hin, daß die Ressorts sich über die Vorlage einig seien.

Das *Kabinett* stimmte darauf der Vorlage zu¹².

9. Ersatz der Schäden im besetzten Gebiet.

Staatssekretär Fischer: Das Reichsfinanzministerium führe seit längerer Zeit Verhandlungen mit dem Wirtschaftsausschuß des besetzten Gebiets über Ersatz von Schäden im besetzten Gebiet. Diese Verhandlungen seien jetzt zum Abschluß gekommen. Es handle sich nicht um die eigentlichen Micumleistungen; diese Frage sei noch nicht spruchreif¹³. Vielmehr handle es sich um den Ersatz für die sogenannten erpreßten Reparationsleistungen, um Ersatz von Schäden, die durch notwendig gewordene Lagerung von Waren entstanden seien usw. Mit dem Wirtschaftsausschuß des besetzten Gebiets sei eine Einigung dahin erzielt worden, daß 75% der entstandenen Schäden erstattet werden sollten und daß damit eine endgültige Regelung getroffen sein solle. Auch die verhängten Zollstrafen wolle man in Höhe von 75% ersetzen. Für die ganze Aktion sei ein Betrag von 65 Millionen Mark erforderlich. Das Reichsfinanzministerium sei der Auffassung, daß die hinter dem Wirtschaftsausschuß stehenden Wirtschaftskreise sich mit dieser Regelung zufrieden geben würden und daß durch die Regelung ein sehr umstrittenes Gebiet abgeschlossen werde¹⁴.

Er (*Staatssekretär Fischer*) bitte das Reichskabinett, diese Mitteilungen zur Kenntnis zu nehmen.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett die Mitteilungen zur Kenntnis genommen und keinen Widerspruch gegen die Regelung erhoben habe.

der 3. Steuer-NotVO und ihren DurchführungsVOen erlassen worden sind, bis zu einer Regelung im Wege der ordentlichen Gesetzgebung maßgebend bleiben. Die in den VOen bezeichneten Fristen werden bis zum 31.3.25 verlängert.

Zur Begründung wird in einer amtlichen WTB-Notiz vom 9.12.24 mitgeteilt: „Als bald nach Verkündung der 3. SteuerNotVO hat das Reichsgericht ihre Rechtsgültigkeit eingehend geprüft und ausdrücklich festgestellt. Trotzdem ist die VO auch noch in neuerer Zeit vielfach als ungültig bezeichnet worden; mehrfach sind Gerichte über die Entscheidung des Reichsgerichts hinweggegangen, und einzelne Mitglieder des höchsten Gerichtshofes selbst haben sich für ihre Person in öffentlichen Kundgebungen in Gegensatz zu der Auffassung des Reichsgerichts gestellt. Hierdurch sind in weiten Volkskreisen Zweifel an der Rechtsgültigkeit der Aufwertungsvorschriften wachgerufen worden. Dazu kommt, daß in neuerer Zeit das Reichsgericht und das Kammergericht für einzelne Durchführungsbestimmungen, die z. T. in untrennbarem Zusammenhang mit den Vorschriften der 3. SteuerNotVO stehen, in der Ermächtigung des § 64 dieser VO keine ausreichende Rechtsgrundlage erblickt haben. Damit ist auf dem weiten Gebiete der Aufwertung eine Unsicherheit in der Beurteilung von Rechten und Pflichten eingetreten, die die Grundlage des Kredits bedroht und damit eine ernste Gefahr für die Gesamtwirtschaft, insbesondere die Erhaltung der Steuerkraft und der Währung schafft. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ohne die der Wiederaufbau der dt. Wirtschaft nicht möglich ist, sind bedroht. Der RPräs. hat sich daher auf Vorschlag der RReg. entschlossen, die Vorschriften der 3. SteuerNotVO und der DurchführungsVOen in eine gemäß Art. 48 der RV erlassene Rechtsverordnung zu übernehmen. Damit ist bis zu der bevorstehenden Regelung der Aufwertung im Wege der Gesetzgebung ein gesicherter Rechtszustand geschaffen.“ („Die Zeit“ vom 10. 12.). Eine gesetzliche Neuregelung der Aufwertung erfolgt während der Amtszeit des Kabinetts Luther.

¹² Kabinettsvorlage des RWeM vom 24. 11. (R 43 I/701, Bl. 328-333). Erst am 6.5.25 wird der Entwurf dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 865, Bd. 400).

¹³ Die Entschädigung des Ruhrkohlenbergbaus für Reparationsleistungen an die Micum wird abschließend geregelt durch ein Abkommen zwischen dem RFM und der Ruhrkohle-AG vom 30.12.24; vgl. hierzu die Denkschrift des RFM vom 16.2.25 „Die Reparationslasten und Schäden der Privatwirtschaft des Ruhr- und Rheingebiets und ihre Erstattung durch das Reich“, RT-Bd. 398, Drucks. Nr. 568, S. 18 ff., 77 ff.; vgl. Dok. Nr. 265, Anm. 3.

¹⁴ Zur Vereinbarung zwischen dem RFM und dem Wirtschaftsausschuß für die besetzten Gebiete vom 1.12.24 über Vergütung von Reparationsleistungen und Besatzungsschäden s. die in Anm. 13 genannte Denkschrift des RFM vom 16.2.25, S. 17 f.

10. Entwurf von Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder und Gemeinden.

Staatssekretär Fischer ¹⁵: Zur Vermeidung der Gefahren, die sich aus der unregelmäßigen Inanspruchnahme des ausländischen Kapitalmarktes durch öffentliche Verbände für unsere Währung und die allgemeine Finanzpolitik des Reiches ergeben hätten, sei in der am 31. Oktober 1924 abgehaltenen Besprechung der Finanzminister der Länder zwischen den Ländern einerseits und dem Reiche andererseits die Verabredung getroffen worden, bis zur Aufstellung von Richtlinien, jedenfalls aber bis zur nächsten Finanzministerbesprechung am 7. November 1924 von der Aufnahme von Auslandskrediten abzusehen. Der Umstand, daß sich ein Land nicht an diese Verabredung halten wollen, habe die Veranlassung zum Erlaß der Verordnung des Reichspräsidenten über Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände vom 1. November 1924 ¹⁶ gegeben. Diese Verordnung mache die rechtsgültige Aufnahme von Auslandskrediten der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände von der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen abhängig. Der Reichsminister der Finanzen könne seine Zustimmung nur versagen, wenn der Reichsrat der Ablehnung zustimme. Die Verordnung habe im Auslande einen guten Eindruck gemacht.

Der Erlaß der Verordnung vom 1. November 1924 sei von einzelnen Ländern lebhaft angegriffen worden, da hierin ein Eingriff in die Finanzhoheit der Länder erblickt worden sei. In der unter dem Vorsitz des Reichsministers der Finanzen abgehaltenen Besprechung der Finanzminister der Länder am 7. November 1924 habe der Reichsminister der Finanzen die Erklärung abgegeben, daß nach seinem Dafürhalten der Reichspräsident und die Reichsregierung nicht unbedingt an dieser Verordnung festhalten würden, wenn hinsichtlich der Aufnahme von Auslandskrediten durch öffentliche Verbände zwischen den Ländern eine Einigung erzielt würde, die währungs- und finanzpolitisch die gleichen Sicherungen wie die mit der Verordnung beabsichtigten gewährleisten würde. Die Länder hätten auf Grund dieser Erklärung einen unter dem Vorsitz des Reichsministers der Finanzen aus je einem Vertreter Preußens, Bayerns, Sachsens, Württembergs, Hamburgs und Bremens zusammengesetzten Ausschuß mit der Ausarbeitung von Richtlinien beauftragt, die den Länderregierungen als Grundlage einer Vereinbarung vorgeschlagen werden sollten.

Dieser Ausschuß habe nunmehr Richtlinien aufgestellt. Mit ihrer Durchführung würde ein Zustand geschaffen werden, der dem mit der Verordnung des Reichspräsidenten vom 1. November 1924 verfolgten Ziel entspreche. Er (Staatssekretär Fischer) werde daher der Reichsregierung vorschlagen ¹⁷, dem Reichspräsidenten die Aufhebung dieser Verordnung zu empfehlen, sobald folgende Voraussetzungen erfüllt seien:

– a)

Die Länder müßten die Verpflichtung übernehmen, die Richtlinien innezuhalten und für ihre Beachtung Sorge zu tragen.

– b)

Das Aufsichtsrecht der Länder über die unter die Richtlinien fallenden öffentlichen Verbände und Kreditinstitute müsse, gegebenenfalls im Wege von Notverordnungen, durch die Länderregierungen dahin erweitert werden, daß den Landesaufsichtsbehörden ein entscheidender Einfluß auf die Aufnahme von Auslandskrediten durch diese Verbände und Anstalten gesichert sei.

¹⁵ Die folgenden Ausführungen StS Fischers decken sich fast wörtlich mit einer Kabinettsvorlage des RFM vom 26. 11., in der die bisherigen Verhandlungen des RFM mit den Ländern über die Regelung der Aufnahme von Auslandskrediten dargestellt werden (R 43 I/2358, Bl. 194-199).

¹⁶ Zu dieser VO s. Dok. Nr. 347, Anm. 8.

¹⁷ Es muß heißen: Der Reichsfinanzminister werde daher der Reichsregierung vorschlagen; so in der Kabinettsvorlage des RFM vom 26. 11. (s. Anm. 15).

Staatssekretär Fischer trug sodann kurz den Inhalt der Richtlinien vor¹⁸.

Staatssekretär Krohne: Seine Bedenken richteten sich gegen den Inhalt der Richtlinien¹⁹, und zwar gegen folgende Punkte:

– a)

Bedenklich sei es, daß der Maximalsatz für die Belastung durch den Kredit zur Zeit 7½% betragen solle, da die Belastung durch die Dawes-Anleihe²⁰ im ganzen 8½% ausmache²¹.

– b)

Nicht tragbar sei ferner die Bestimmung, daß die von Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden aufzunehmenden Kredite nicht an physische oder juristische Personen des Privatrechts weitergegeben werden dürften, sowie endlich die Bestimmung der Richtlinien,

– c)

daß die Auslandskredite unmittelbar produktiven Zwecken dienen müßten, d. h. solchen werbenden Anlagen, die durch unmittelbare Erzeugung von Werten die Verzinsung und die Amortisation des investierten Kapitals aus eigenen Einnahmen gewährleisten, ohne daß allgemeine Einnahmen des öffentlichen Verbandes in Anspruch genommen würden.

Es sei hiernach z. B. unmöglich, Kredite für den Bau von Wasserstraßen zu erhalten. Aus süddeutschen Kreisen seien starke Bedenken gegen die Richtlinien vor auszusehen.

Staatssekretär Fischer verwies auf die Bestimmungen unter C) der Richtlinien, die gewisse Ausnahmen zuließen und geeignet seien, die Bedenken des Staatssekretärs Krohne zu zerstreuen.

Das *Kabinet* stimmte sodann dem Vorschlage des Staatssekretärs Fischer, dem Reichspräsidenten die Aufhebung der Verordnung über Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände vom 1. November 1924 nach Erfüllung der erwähnten Voraussetzungen zu empfehlen, zu. Es erklärte sich ferner mit dem Entwurf der Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände einverstanden²².

11. Schreiben des bayerischen Staatsministeriums des Äußern vom 25. November 1924 betreffend die Verhandlungen über einen deutsch-russischen Auslieferungsvertrag.

Staatssekretär v. Maltzan: Das Bayerische Staatsministerium des Äußern habe unter dem 25. Februar 1924 an das Auswärtige Amt ein Schreiben des Inhalts gerichtet, daß die Bayerische Regierung nach eingehender Prüfung aller Umstände ihre Zustimmung zu dem Abschluß eines Auslieferungsvertrages mit dem Verbands der russischen Sowjet-Republiken nicht erteilen könne. Das Bayeri-

¹⁸ Der Entwurf der „Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände“ ist der Kabinettsvorlage des RFM vom 26. 11. (Anm. 15) als Anlage beigelegt. Diese Richtlinien legen fest, welche Auslandskredite nach Form, Belastung, Verwendungszweck und Sicherstellung als unbedenklich gelten können. Vor der Aufnahme von Auslandskrediten hat die beteiligte Landesregierung das Gutachten einer „Beratungsstelle“ einzuholen, die aus Sachverständigen der Länder und des Reichs gebildet wird. Kommt eine Einigung mit der Beratungsstelle nicht zustande, hat das betreffende Land die Entscheidung eines Ausschusses aus Vertretern der Länderregierungen einzuholen. Hinsichtlich der Kompetenz dieses Länderausschusses enthalten die Richtlinien (in Abschnitt C) zwei Alternativfassungen. In der ersten Fassung heißt es: „Dieser Ausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig, ob der Kredit aufgenommen werden darf oder nicht.“ In der abgeschwächten zweiten Fassung heißt es: „Dieser Ausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Länderregierungen entscheiden selbständig darüber, ob und wie weit sie der Stellungnahme dieses Ausschusses entsprechen wollen. Dabei sind sich jedoch die Länder darüber einig, daß ihr eigenes Interesse [...] die Beachtung der Stellungnahme dieses Ausschusses erfordert. Sollte das Gutachten des Ausschusses keine ausreichende Beachtung finden, so nehmen die Länder in Aussicht, dem Ausschuss eine entscheidende Einwirkung in der Frage der Auslandskredite einzuräumen.“ Zur endgültigen Fassung der Richtlinien s. Anm. 22.

¹⁹ Seine Bedenken gegen die Richtlinien hatte StS Krohne auch in einem Schreiben vom 2. 12. an sämtliche RM dargelegt (R 43 I[2358]).

²⁰ Anstelle „die Dawes-Anleihe“ im Protokoll irrtümlich „das Dawesgutachten“.

²¹ Im Schreiben Krohnes vom 2. 12. (Anm. 19) heißt es hierzu: „Die Bemessung der Höchstbelastung auf zur Zeit 7½% macht gegenwärtig Auslandskredite unmöglich. Wenn die Dawes-Anleihe ohne Amortisationsquote eine Belastung des Reichs von 8½% vorgesehen hat, sind Gelder, die ein Unternehmen alles in allem nur mit 7½% belasten, im Ausland nicht erhältlich.“

²² Die endgültige Fassung der „Richtlinien über die Aufnahme von Auslandskrediten durch Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände“, die in einer Sitzung der Ländervertreter am 23. 12. angenommen wird, ist als Dok. Nr. 381 abgedruckt.

sche Staatsministerium habe im einzelnen seine schweren Bedenken gegen den Abschluß dieses Vertrages dargelegt²³. Er (Staatssekretär v. Maltzan) bitte im Einverständnis mit dem Reichsjustizministerium um eine Entscheidung des Reichskabinetts darüber, ob es auch angesichts des Schrittes der Bayerischen Regierung bei dem Kabinettsbeschluß vom 24. April 1924 verbleiben solle, daß die Verhandlungen über den Auslieferungsvertrag fortgeführt werden sollten²⁴, oder ob eine neue Entscheidung des Kabinetts herbeizuführen sei.

Mit Rücksicht auf das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums sei die deutsche Delegation in Moskau am 29. November telegrafisch angewiesen worden, die Verhandlungen über den Auslieferungsvertrag, wenn möglich, noch hinauszuschieben. Möglicherweise sei jedoch diese Instruktion zu spät gekommen, da sich die Delegation auf Grund der ihr früher erteilten Instruktion zur Aufnahme der Verhandlungen als ermächtigt hätte ansehen können.

Er bitte, es bei dem Kabinettsbeschluß vom 24. April 1924 zu belassen.

Staatssekretär Joel: Er habe, wie seinerzeit dargelegt²⁵, die schwersten Bedenken gegen den Abschluß eines deutsch-russischen Auslieferungsvertrages. Es sei äußerst bedenklich, auf dem Gebiete der Rechtspflege Konzessionen zum Zwecke der Erlangung wirtschaftlicher Vorteile zu machen. Auf jeden Fall sei es zweckmäßig, bei den Verhandlungen darauf hinzuweisen, daß nach deutscher Staatspraxis die Länder um Zustimmung zum Auslieferungsvertrage zu ersuchen seien. Wenn die russische Regierung von dem Entwurf des Vertrages abgehen wolle, dann müsse unbedingt dem Reichsjustizministerium, das wegen der hohen Kosten und wegen seiner Überlastung von der Entsendung eines besonderen Kommissars zu den Verhandlungen Abstand genommen habe, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

Staatssekretär v. Maltzan erklärte, daß hiergegen keine Bedenken bestünden.

Das *Reichskabinett* beschloß, es bei dem Beschlusse vom 24. April 1924 zu belassen, wonach die Verhandlungen mit Rußland über einen Auslieferungsvertrag fortgeführt werden sollten.

Es bestand Einverständnis darüber, daß Bayern auf sein Schreiben vom 25. November 1924 vom Auswärtigen Amt eine Antwort zu erteilen sei.

12. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsache des Reichsministers der Finanzen. [...]

13. Reichswasserstraßenverwaltung

Staatssekretär Krohne: Das Reichskabinett habe am 31. Oktober 1924 die Notwendigkeit einer schleunigen Klärung des Behördenaufbaues der Reichswasserstraßenverwaltung anerkannt, vor Vornahme entscheidender Schritte aber eine Chefbesprechung mit Preußen für erwünscht gehalten²⁶. Diese unter Leitung des Reichskanzlers am 13. November 1924 mit den beteiligten preußi-

²³ Im Schreiben des Bayer. StMin. des Äußern an das AA vom 25. 11. heißt es: „Nach alldem, was bisher über die Verhältnisse auf dem Gebiet des Strafrechts und des Strafverfahrens in Rußland bekannt geworden ist, kann kaum ein Zweifel bestehen, daß die Strafrechtspflege in dem bolschewistischen Rußland in keiner Weise den Anforderungen gerecht wird, die von einem modernen Kulturstaat gestellt werden müssen. Die Politisierung der Gerichte, die Wahl der Richter, deren Vorbildung, der Mangel richterlicher Unabhängigkeit, das Fehlen der in den Kulturstaaten üblichen Rechtsgarantien sowie die Tatsache, daß die bolschewistischen Gerichte als reine Klassengerichte der herrschenden kommunistischen Partei zu erachten sind, schließen nach diess. Auffassung die für den Abschluß eines Auslieferungsvertrages unumgänglich notwendige Gleichartigkeit der grundlegenden Voraussetzungen von vornherein aus. Der Abschluß eines Auslieferungsvertrags mit Sowjet-Rußland, mit dem Deutschland unter allen zivilisierten Staaten wohl als erster voranginge, würde geradezu die Anerkennung der derzeitigen Zustände in Sowjet-Rußland auf dem Gebiete des Rechtes und der Rechtspflege bedeuten und als solche auch in der Öffentlichkeit empfunden werden. Es müssen daher gegen den in Aussicht genommenen Vertrag die schwersten Bedenken erhoben werden, zumal nach Lage der Verhältnisse die Vorteile aus dem Vertrag in der Praxis allein oder doch überwiegend dem andern Teil zugute kommen würden.“ (R 43 I/134, Bl. 178).

²⁴ S. Dok. Nr. 183, P. 1.

²⁵ Vgl. Dok. Nr. 183, P. 1.

²⁶ S. Dok. Nr. 348, P. 1.

schen Ministern abgehaltene Chefbesprechung²⁷ habe trotz des bereits monatelangen Drängens des Reichsverkehrsministeriums auf preußischer Seite nicht zu einer bestimmten Stellungnahme geführt. Vielmehr sei nur eine Anregung an den Preußischen Ministerpräsidenten in Aussicht gestellt worden, die Frage sofort zum Gegenstand einer Staatsministerialsitzung zu machen. Auf das in Verfolg dieser Sitzung durch den Reichskanzler an den Preußischen Ministerpräsidenten gerichtete Schreiben vom 14. November 1924 sei eine Antwort bisher nicht eingegangen. Dagegen habe Preußen die anderen Länder zu einer Besprechung dieser Angelegenheit für den 8. Januar 1925 nach Heidelberg eingeladen²⁸.

Nach der eingehenden Erörterung des Reichskabinetts vom 31. Oktober 1924, die er wohl ihrem wesentlichen Inhalte nach als bekannt voraussetzen dürfe, könne die Reichsregierung eine Verzögerung der Fortführung dieser seit langem schwebenden Angelegenheit über die Wahlen hinaus nicht zulassen. Er bitte daher um die Ermächtigung, unter Wiederaufnahme des bereits im Januar 1921 dem Staatsgerichtshof vorgelegten Antrages auf Grund des Art. 19 der Reichsverfassung den Staatsgerichtshof um die Feststellung zu ersuchen, daß die Reichsregierung berechtigt sei, die ihr durch Art. 97 der Reichsverfassung übertragenen Aufgaben der Reichswasserstraßenverwaltung durch selbstgeschaffene Behörden durchzuführen.

Reichssparkommissar Saemisch: Bereits vor dem Amtsantritt des Staatssekretärs Krohne habe er auf Entscheidung in dieser Angelegenheit gedrängt. Er könne den Antrag des Staatssekretärs Krohne nur auf das dringendste unterstützen.

Staatssekretär Joel: Er wolle noch darauf hinweisen, daß die Rechtslage für das Reich denkbar günstig sei.

Das Kabinett stimmte dem Antrage des Staatssekretärs Krohne zu²⁹.

²⁷ Protokoll dieser Chefbesprechung in R 43 I/2150, Bl. 384f.

²⁸ In einem Schreiben vom 26.12.24<in der Druckfassung: 29.12.24; Anm. der Online-Edition> teilt der RK dem PrMinPräs. seine Bedenken gegen die geplante Besprechung Preußens mit den anderen Ländern in Heidelberg mit, die leicht zu unerwünschten Festlegungen führen könne. Zunächst sollte eine Verständigung zwischen dem Reich und Preußen stattfinden (R 43 I/2150, Bl. 411f). Einem Bericht Wiensteins zufolge faßt das PrStMin. in seiner Sitzung vom 3.1.25 jedoch den Beschluß, „die für den 8. Januar nach Heidelberg einberufene Wasserstraßenkonferenz der Länder nicht abzusagen. Die pr. Vertreter sollen bei der Tagung die Auffassung vertreten, daß Art. 97 der RV das Reich nicht dazu zwingt, reichseigene Wasserstraßenbehörden zu schaffen, sondern daß die Länder berechtigt seien, eigene Behörden zu haben. Landesbehörden seien bei der Wasserstraßenverwaltung am zweckmäßigsten, jedenfalls in der unteren und mittleren Instanz. Diese Auffassung solle auf der Konferenz vertreten werden, unbeschadet der Bereitwilligkeit Preußens, noch mit dem Reich zu verhandeln.“ (R 43 I/2150, Bl. 413).

²⁹ In einem Schreiben vom 12.12.25 an den RK teilt der RVM mit, daß der Staatsgerichtshof am 12.12.25 entschieden habe, „daß das Reich berechtigt, wenn auch nicht verpflichtet ist, die Verwaltung der Reichswasserstraßen auf eine eigene Organisation zu übernehmen“ (R 43 I/2151, Bl. 35). Eine Einigung zwischen Reich und Ländern in dieser Frage kommt jedoch bis zum Ende der Weimarer Republik nicht zustande. Es gelingt dem RVM nicht, die Zustimmung der Länder zur Übertragung der gesamten Wasserstraßenverwaltung auf das Reich zu erhalten; der bisherige Zustand der Mediatverwaltung durch Länderbehörden bleibt bestehen.

Zitierhinweis

Nr. 365 Kabinettsitzung vom 3. Dezember 1924, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1199–1210 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D365>